Gestire una casa ereditata in attesa di decidere

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

Finché non decidete se tenere, affittare o vendere la casa ereditata, la casa è di tutti gli eredi insieme, in comunione: le decisioni ordinarie si prendono a maggioranza delle quote, quelle straordinarie con almeno i due terzi del valore e la vendita solo all'unanimità. Le spese si dividono in proporzione alle quote. Chi anticipa ha diritto al rimborso, purché conservi le ricevute.

Questa guida ti aiuta a organizzare il periodo di attesa, che può durare mesi o anni, senza liti e senza sprechi.

Prima dell'accettazione: solo custodia

Fino a quando non hai accettato l'eredità sei solo **chiamato**: puoi fare atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea (art. 460 c.c.), come chiudere l'acqua, riparare una perdita urgente, pagare una bolletta per non far staccare la luce. Non puoi comportarti da proprietario: affittare la casa o fare lavori importanti può valere come accettazione tacita. Se la decisione su accettare o rinunciare non è ancora presa, leggi cosa fare nei primi 30 giorni.

Dopo l'accettazione, tra gli eredi si applicano le regole della **comunione** del codice civile (artt. 1100-1116), salvo diverso accordo o diversa disposizione del testamento.

Chi decide tra coeredi

Il principio è semplice: tutti hanno diritto di partecipare all'amministrazione, e il peso di ciascuno dipende dalla quota (art. 1105 c.c.). Le quote si presumono uguali se non risulta diversamente (art. 1101 c.c.).

Tipo di decisione	Esempi	Chi decide	Base
Ordinaria amministrazione	Piccole riparazioni, pagamento di IMU e condominio, pulizie, assicurazione, manutenzione caldaia	Maggioranza delle quote (oltre il 50%), dopo aver informato tutti	Art. 1105
Innovazioni e atti straordinari	Rifare bagno e cucina, cambiare gli infissi, ristrutturazione	Maggioranza che rappresenti almeno i 2/3 del valore, senza pregiudicare nessuno e senza spese eccessivamente gravose	Art. 1108
Atti che richiedono tutti	Vendere la casa, costituire usufrutto o servitù, affitto oltre nove anni	Unanimità	Art. 1108
Spese necessarie urgenti trascurate dagli altri	Perdita d'acqua, tetto che cede	Il singolo, con diritto al rimborso	Art. 1110

Tre regole pratiche:

1. **Informa tutti prima.** Una decisione presa a maggioranza vale solo se tutti i partecipanti sono stati informati prima dell'oggetto della decisione. Basta un'email o un messaggio, ma conserva la prova.
2. **Con il 50% non hai la maggioranza.** Se due fratelli hanno metà ciascuno, serve l'accordo di entrambi.
3. **Se vi bloccate, c'è il giudice.** Se non si prendono i provvedimenti necessari o non si forma una maggioranza, ciascuno può ricorrere al giudice, che può anche nominare un amministratore (art. 1105, ultimo comma).

L'affitto della casa per non più di nove anni è considerato, secondo l'orientamento prevalente, un atto di ordinaria amministrazione; ma nella pratica conviene sempre che tutti firmino il contratto. Confronta le opzioni nella guida decidere cosa fare della casa.

Chi può usare la casa

Ogni coerede può usare la casa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne uguale uso (art. 1102 c.c.). Se uno di voi ci va a vivere, gli altri non sono obbligati a tollerare che la usi in esclusiva senza un accordo. Mettete per iscritto chi la usa, chi paga cosa e se è dovuto un compenso agli altri. Per le situazioni già in conflitto vedi se un coerede occupa la casa.

Un caso particolare è il **coniuge superstite**: se la casa era la residenza familiare, ha per legge il diritto di abitarvi e di usare i mobili, anche se eredita insieme ai figli. In quel caso le spese di uso (bollette, spese condominiali ordinarie) sono di regola a suo carico. Approfondisci nel diritto di abitazione del coniuge.

Le spese: chi paga e in che misura

Ogni comproprietario deve contribuire alle **spese necessarie** per conservare e godere la casa e alle spese decise a maggioranza, in proporzione alla quota (artt. 1101 e 1104 c.c.). Può liberarsene solo rinunciando al proprio diritto sulla casa, e non per le spese che ha approvato anche tacitamente.

Se un erede paga una spesa necessaria perché gli altri non se ne occupano, ha diritto al **rimborso** (art. 1110 c.c.). Per le spese non necessarie, il rimborso dipende dall'accordo o dalla decisione presa a maggioranza.

Ricorda la differenza tra:

- **debiti del defunto** (IMU non pagata, rate condominiali arretrate, bollette precedenti alla morte): li pagano gli eredi che accettano, in proporzione alle quote;
- **spese della casa dopo il decesso**: si dividono tra i comproprietari pro quota.

Quanto costa tenere una casa vuota: una stima

I numeri che seguono sono **esempi** per un appartamento di circa 80 m² con rendita catastale di 800 €, non dati medi: ogni casa, Comune e condominio è diverso. Usali come traccia e sostituiscili con i tuoi.

Voce	Esempio annuo	Come verificarla
IMU (aliquota d'esempio 1,06%)	1.424,64 €	Rendita × 1,05 × 160 × aliquota del Comune
TARI	250 €	Regolamento e tariffe del Comune; alcuni prevedono riduzioni per case a disposizione
Spese condominiali ordinarie	1.200 €	Bilancio preventivo dell'amministratore
Luce con contatore attivo e consumi minimi	200 €	Bollette degli ultimi mesi; quote fisse del contratto
Gas per antigelo o riscaldamento minimo	300 €	Dipende dal clima e dall'impianto
Acqua	100 €	Quote fisse del gestore
Assicurazione casa e responsabilità civile	150 €	Polizza esistente o preventivi
Manutenzione ordinaria (caldaia, piccoli interventi)	300 €	Contratto con il manutentore
Totale d'esempio	**3.924,64 €**	

Come si calcola l'IMU dell'esempio: 800 × 1,05 × 160 = 134.400 € di base imponibile; × 1,06% = **1.424,64 € l'anno** per l'intera casa. L'aliquota di base è lo 0,86% e il Comune può alzarla fino

all'1,06% o ridurla; ogni erede paga la sua quota. Dettagli nella guida sull'IMU della casa ereditata.

Per la TARI la legge dice che è dovuta da chi possiede o detiene locali che possono produrre rifiuti e che, se i possessori sono più di uno, sono **tenuti in solido** all'unica obbligazione: il Comune può chiedere tutto a uno solo, che poi si rivale sugli altri. Esclusioni e riduzioni per le case vuote dipendono dal regolamento comunale.

Chi custodisce le chiavi

Le chiavi sono un tema pratico che diventa facilmente simbolico. Qualche regola di buon senso:

- **ogni erede ha diritto ad accedere** alla casa; nessuno può tenere gli altri fuori;
- **affidate la gestione quotidiana a una persona**, di solito chi abita più vicino, con l'accordo di tutti;
- **tenete un registro** di chi ha copie delle chiavi (eredi, vicino, amministratore, agente immobiliare);
- **chi entra avvisa**: un messaggio nel gruppo di famiglia basta ad evitare sospetti;
- se cambiate la serratura, **consegnate le nuove chiavi a tutti** quelli che le chiedono.

Approfondisci la sicurezza nella guida sulla casa vuota.

Il rendiconto tra eredi

Il modo più semplice per evitare liti è un **foglio di calcolo condiviso** con tutte le entrate e le uscite. Per ogni voce: data, descrizione, importo, chi ha pagato, ricevuta allegata. Ogni sei mesi o una volta l'anno fate il conguaglio: chi ha pagato più della sua quota viene rimborsato dagli altri.

Data	Spesa	Importo	Pagato da	Ricevuta
16/06	IMU acconto	ognuno per sé	ciascun erede	F24
30/06	Rata condominio	300 €	Marta	Bonifico
15/07	Riparazione rubinetto	120 €	Luigi	Fattura

Al momento della divisione, i conti tra comproprietari si chiudono con la **resa dei conti**: spese anticipate, eventuali affitti incassati, compensi per l'uso esclusivo. Più ordinati sono i conti durante l'attesa, più semplice sarà la chiusura.

> **Attenzione.** Le spese pagate in contanti senza ricevuta sono difficili da farsi rimborsare. E i lavori fatti senza informare gli altri, se non erano necessari, possono restare a tuo carico. Prima di ogni spesa che non sia urgente, scrivi agli altri eredi cosa vuoi fare, quanto costa e chiedi una risposta entro una data.

Esempio pratico: Marta, Luigi e Teresa

Marta, Luigi e Teresa ereditano la casa della zia per testamento: **Marta 1/2, Luigi 1/4, Teresa 1/4**. La casa è vuota e non hanno ancora deciso cosa farne.

Le decisioni. Marta, con la metà, vorrebbe sostituire la vecchia caldaia guasta (3.000 €). Rimettere in funzione un impianto esistente è di regola manutenzione, non un'innovazione (ma la qualificazione, nei casi dubbi, può essere discussa). Con il solo 50% Marta non ha la maggioranza. Serve almeno uno dei cugini. Luigi è d'accordo: insieme hanno il 75%, quindi la decisione è presa, dopo aver informato anche Teresa.

Se invece volessero rifare il bagno (8.000 €), un'innovazione, servirebbe una maggioranza che rappresenti almeno i **2/3** del valore: Marta e Luigi (75%) bastano, purché la spesa non sia eccessivamente gravosa e non pregiudichi Teresa. Per vendere la casa serve anche la firma di Teresa.

Le spese annue, con i valori d'esempio della tabella:

Voce	Totale	Marta (1/2)	Luigi (1/4)	Teresa (1/4)
IMU (ognuno paga la sua)	1.424,64 €	712,32 €	356,16 €	356,16 €
Altre spese (TARI, condominio, utenze, assicurazione, manutenzione)	2.500,00 €	1.250,00 €	625,00 €	625,00 €
Caldaia nuova (una tantum)	3.000,00 €	1.500,00 €	750,00 €	750,00 €
Totale primo anno	**6.924,64 €**	**3.462,32 €**	**1.731,16 €**	**1.731,16 €**

Marta ha anticipato tutte le "altre spese" e la caldaia: 5.500 €. A fine anno Luigi le rimborsa 1.375 € (625 + 750) e Teresa lo stesso.

Il costo dell'attesa. Senza la caldaia, tenere la casa costa circa 3.900 € l'anno. In tre anni sono quasi 12.000 €. È un dato utile quando si discute se vendere, affittare o lasciare che uno degli eredi rilevi le quote degli altri. Ragionaci con la guida decidere cosa fare della casa ereditata.

L'accordo di gestione: cosa scriverci

Un accordo scritto e firmato da tutti, anche semplice, risolve in anticipo la maggior parte delle discussioni. Ecco i punti da inserire:

- quote di ciascuno e nome di chi fa da **referente** per la casa;
- chi ha le chiavi e come si avvisa per l'accesso;
- quali spese il referente può fare da solo (per esempio fino a 300 € o in caso di urgenza);
- come si dividono e quando si rimborsano le spese;
- chi tiene il rendiconto e con che frequenza si aggiorna;

- se uno di voi usa la casa, a quali condizioni;
- entro quando vi impegnate a decidere il futuro della casa;
- come risolvere i disaccordi (per esempio, una mediazione prima del giudice).

Se un erede non risponde o vive all'estero

Capita che un coerede non risponda ai messaggi, viva lontano o non voglia occuparsi di nulla. La casa però va gestita.

- **Scrivigli sempre**, con un mezzo che lasci traccia (email, PEC, raccomandata), indicando cosa si vuole fare, quanto costa e un termine per rispondere. Ricorda che le decisioni a maggioranza valgono solo se tutti sono stati informati prima.
- **Per le spese necessarie** puoi procedere e chiedere poi il rimborso della sua quota (art. 1110 c.c.).
- **Per le decisioni ordinarie** basta la maggioranza delle quote, anche senza di lui.
- **Se il blocco è totale**, per esempio perché ha il 50% e non risponde, puoi chiedere al giudice di provvedere o di nominare un amministratore.
- **Una procura** è la soluzione più pratica per chi vive all'estero: un coerede può delegarne un altro a rappresentarlo per la gestione della casa. Per atti come la vendita serve una procura notarile specifica.

Errori frequenti

1. **Decidere in due senza avvisare il terzo.** Anche se avete la maggioranza, la decisione può essere contestata se non lo avete informato prima.
2. **Confondere i debiti del defunto con le spese dopo il decesso.** I primi riguardano chi accetta l'eredità; le seconde i comproprietari.
3. **Fare lavori di miglioramento come se fossero urgenti.** Il rimborso automatico vale per le spese necessarie trascurate dagli altri, non per un bagno nuovo.
4. **Lasciare la casa senza assicurazione.** Una perdita d'acqua al piano di sotto può costare più di anni di premio. Vedi la casa vuota.
5. **Rimandare la decisione senza contare i costi.** Ogni anno di attesa ha un prezzo: mettilo nero su bianco.

Quanto può durare la comunione

Non c'è un termine massimo: la casa può restare in comunione per anni. Però **ciascun erede può chiedere in qualsiasi momento la divisione** (artt. 713 e 1111 c.c.). Il giudice può concedere una dilazione non superiore a cinque anni se la divisione immediata pregiudica gli altri. Potete anche firmare un **patto di restare in comunione**, valido per non più di dieci anni.

Se la casa non è divisibile in natura e nessuno può rilevare le quote degli altri, la divisione porta di solito alla vendita. Vedi vendere una casa con più eredi e, se un erede vuole uscire, vendere la propria quota.

Domande frequenti

Se ho la metà della casa decido io?

Posso fare dei lavori nella casa ereditata senza gli altri eredi?

Chi paga l'IMU se la casa ereditata resta vuota?

Un erede può rifiutarsi di pagare le spese della casa?

Quanto tempo possiamo restare in comunione?

Fonti

- Codice civile, artt. 1100-1116: comunione (Normattiva, art. 1100)
- Codice civile, art. 1101: quote dei partecipanti (Normattiva)
- Codice civile, art. 1102: uso della cosa comune (Normattiva)
- Codice civile, art. 1104: obblighi dei partecipanti (Normattiva)
- Codice civile, art. 1105: amministrazione (Normattiva)
- Codice civile, art. 1108: atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (Normattiva)
- Codice civile, art. 1110: rimborso di spese (Normattiva)
- Codice civile, art. 1111: scioglimento della comunione (Normattiva)
- Codice civile, art. 713: facoltà di domandare la divisione (Normattiva)
- Codice civile, art. 460: poteri del chiamato prima dell'accettazione (Normattiva)
- Legge 160/2019, art. 1, commi 745 e 754: base imponibile e aliquota IMU (Normattiva)
- Legge 147/2013, art. 1, commi 641-642: presupposto e soggetti della TARI (Normattiva)

Approfondimenti: gestire la casa

Utenze della casa ereditata: voltura, subentro o disdetta

Luce, gas e acqua del defunto: quando fare voltura, subentro o disdetta, quanto costa, chi paga le bollette arretrate tra coeredi e perché pagarle con prudenza.

Condominio della casa ereditata: arretrati, spese e lavori

Le rate non pagate dal defunto sono debiti dell'eredità; le spese dopo il decesso si dividono pro quota. Cosa comunicare all'amministratore e chi paga i lavori.

Casa ereditata vuota: danni, assicurazione e sicurezza

Chi custodisce la casa vuota risponde dei danni che provoca, come un'infiltrazione al vicino.

Assicurazione, manutenzione minima, furti e tasse della casa vuota.

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.